Gaststättenrecht: Gestattung § 12 GastG und Erlaubnis § 2 GastG

Antrag für Ausschank alkoholischer Getränke gegen Entgelt – Formular A (Anlass) und Formular B (dauerhaft)

Wann du welches Formular brauchst

Formular A – Gestattung § 12 GastG: zeitlich begrenzter Ausschank aus besonderem Anlass (Messe, Markt, Verkostung mit Glasverkauf, Firmenfeier, Pop-up). Wird auf Widerruf erteilt, mit Auflagen.
Formular B – Erlaubnis § 2 GastG: dauerhafter Gaststättenbetrieb mit festen Räumen (Ladenlokal mit Ausschank, Straußwirtschaft, Probierstube).
Kein Gaststättenrecht nötig: ausschließlich unentgeltliche Kostproben, alkoholfreie Getränke oder zubereitete Speisen (§ 2 Abs. 2 GastG). Der Verkauf von Flaschen zum Mitnehmen ist kein Ausschank – der Verzehr vor Ort gegen Entgelt schon.

Formular A · Antrag auf Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz

Eingang bei der Behörde (nicht ausfüllen)

Bezirksamt / Ordnungsamt

Aktenzeichen

1 Ort der Veranstaltung (genaue Anschrift, Halle / Stand / Fläche)

2 Art der Veranstaltung

2.1 Veranstalter (Name, Anschrift)

2.2 Tag und Uhrzeit der Veranstaltung (von – bis), gegebenenfalls mehrere Termine

2.3 Art des Gaststättenbetriebs

- ☐ Schankwirtschaft
- ☐ Speisewirtschaft
- ☐ beides

2.4 Was wird abgegeben?

- ☐ ausschließlich Wein / Sekt / Bier
- ☐ auch Spirituosen
- ☐ alkoholfreie Getränke
- ☐ zubereitete Speisen

2.5 Menge und Art der Getränke (Schätzung, Liter / Flaschen)

Ausschankfläche in m²

2.6 Hygiene: Umgang mit Geschirr und Gläsern

- ☐ Geschirr wird vor Ort gespült (Spülmobil / Küche)
- ☐ Mehrweggeschirr vom Veranstalter
- ☐ Einweggeschirr (nur mit Freigabe)

2.7 Personal: Anzahl, Namen der ausschankberechtigten Personen

IfSG-Bescheinigung liegt vor (Datum)

Angaben zur Person / zum Unternehmen

3 Familienname

3.1 Vornamen

3.2 Geburtsdatum, -ort

3.3 Staatsangehörigkeit

3.4 Personalausweis / Pass Nr., ausgestellt am

3.5 ausstellende Behörde

3.6 Aufenthaltstitel (nur Nicht-EU): Art, gültig bis, berechtigt zur selbständigen Tätigkeit?

ausgestellt am / Behörde

4 Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon / E-Mail

4.1 Firmierung / Gesellschaft (ggf. Registereintrag)

4.2 steuerlich erfasst seit (Steuernummer)

4.3 Gewerbeanmeldung

- [ ] Gewerbeanmeldung liegt vor (Datum im Feld)
- [ ] Gewerbeanmeldung wird nachgereicht

4.4 Gewerbeanmeldung vom / Ordnungsamt

5 Führungszeugnis Belegart O vom (max. 3 Monate alt)

Gewerbezentralregister Belegart 9 vom

Formular A · Fortsetzung

6 · Räumliche und persönliche Voraussetzungen

6.1 Unterlagen zur Fläche

- [ ] Lageplan / Grundriss beigefügt
- [ ] Fläche vom Veranstalter zugewiesen
- [ ] Strom- und Wasseranschluss vorhanden

6.2 Persönliche Zuverlässigkeit (bitte nur ankreuzen, wenn zutreffend)

- [ ] Ich bin zuverlässig im Sinne des § 4 GastG
- [ ] keine laufenden Ermittlungs- oder Strafverfahren bekannt
- [ ] geordnete Vermögensverhältnisse

6.3 Weitere Personen, die beim Ausschank mitwirken (Name, Geburtsdatum, IfSG-Bescheinigung)

7 · Erklärungen und Antrag

Ich beantrage die Gestattung nach § 12 GastG für die oben genannte Veranstaltung. Mir ist bekannt, dass die Gestattung unter Auflagen und auf Widerruf erteilt wird, dass ich die Vorschriften des Gaststättengesetzes, der Gaststättenverordnung Berlin, des Jugendschutzgesetzes und des Infektionsschutzgesetzes einhalte und dass die Tätigkeit erst nach Erteilung ausgeübt werden darf.

8 Weitere Nachweise

- [ ] Jugendschutz-Aushang und Altersprüfung organisiert
- [ ] Preisauszeichnung (Preisliste) vorhanden
- [ ] GEMA-Anmeldung geprüft (falls Musik)
- [ ] Betriebshaftpflicht für die Veranstaltung vorhanden

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

Verwaltungsgebühr (nicht ausfüllen)

gezahlt am

Betrag

Unterschrift / Stempel Behörde

Formular B · Antrag auf Erlaubnis nach § 2 Gaststättengesetz

Für den dauerhaften Betrieb mit festen Räumen. Die Erlaubnis ist personen- und raumbezogen; sie gilt nur für den Antragsteller und die beschriebenen Räume.

1 Bezeichnung des Betriebs / Geschäftsbezeichnung

2 Anschrift der Räume

3 Art des Betriebs

- ☐ Schankwirtschaft
- ☐ Speisewirtschaft
- ☐ Straußwirtschaft / Probierstube
- ☐ Außengastronomie

4 Fläche der Räume (m²), Anzahl Plätze innen

Plätze außen

geplante Öffnungszeiten

5 Beschreibung der Räume: Schankraum, Kochbereich, Lager, Toiletten, Spülküche, Personalraum – je mit Größe und Lage (Grundriss beifügen)

6 Stellvertreter (§ 9 GastG): Name, Geburtsdatum, Anschrift

IfSG-Bescheinigung vom

7 Beigefügte Unterlagen

- ☐ Führungszeugnis Belegart O
- ☐ Gewerbezentralregister Belegart 9
- ☐ IHK-Unterrichtung nach § 4 GastG
- ☐ Grundriss und Lageplan
- ☐ Mietvertrag / Nutzungsrecht
- ☐ Bau- und Sanierungsnachweise
- ☐ Gewerbeanmeldung

8 Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

> *Gebühr in Berlin: nach Verwaltungsgebührenordnung, je Aufwand. Für eine dauerhafte Gaststättenerlaubnis werden regelmäßig mehrere hundert Euro fällig; die genaue Höhe nennt das Ordnungsamt vorab. Bearbeitungszeit bei vollständigen Unterlagen oft 1–4 Wochen.*

Hinweise, Fristen und typische Fehler

A · Reihenfolge

1. Klären, ob die Veranstaltung überhaupt erlaubnispflichtig ist (unentgeltliche Kostproben: nein).
2. Führungszeugnis O und Gewerbezentralregister 9 beantragen (Bürgeramt, je 13 €) – sie dürfen bei Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.
3. IfSG-Bescheinigung besorgen, falls noch nicht vorhanden.
4. Antrag mit Unterlagen beim Ordnungsamt des Veranstaltungsorts einreichen: mindestens zwei Wochen vorher, besser vier bis sechs.
5. Bescheid und Auflagen lesen, Auflagen umsetzen, Bescheid beim Einsatz mitführen.

B · Was geprüft wird

Prüfung	Inhalt	Nachweis
Zuverlässigkeit	Straftaten, Gewerbeuntersagungen, Ordnungswidrigkeiten	Führungszeugnis, Gewerbezentralregister
Persönliche Voraussetzungen	Geschäftsfähigkeit, keine Tätigkeitsverbote, Unterrichtung	IfSG-Bescheinigung, IHK-Unterrichtung
Räumliche Voraussetzungen	Fläche, Hygiene, Fluchtwege, Toiletten, Lagerung	Grundriss, Lageplan, Fotodokumentation
Jugendschutz	Altersgrenzen, Schulung, Aushang	Konzept, Aushänge
Preisauszeichnung	Preisliste, Grundpreis bei Flaschen	Preisverzeichnis am Stand

C · Häufige Fehler

- Antrag zu spät gestellt – die Behörde darf nicht rückwirkend gestatten.
- Führungszeugnis oder Registerauszug älter als drei Monate.
- „Nur Verkostung“ angegeben, aber Gläser gegen Geld ausgeschenkt – das ist Ausschank.
- Ausschank ohne Spülmöglichkeit: hygienisch muss klar sein, wie Gläser gespült werden.
- Veranstalter gibt Fläche erst kurzfristig frei – Lageplan fehlt, Antrag unvollständig.
- Auflagen (Sperrstunde, Anzahl Personen, Sicherheitsdienst) nicht gelesen und nicht umgesetzt.

D · Unentgeltliche Kostproben – die Grenze

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 GastG nimmt **unentgeltliche Kostproben** von der Erlaubnispflicht aus. Sobald du für das Getränk Geld nimmst, ein Glas gegen Spende abgibst oder ein „Probierpaket“ verkaufst, das vor Ort konsumiert wird, verlässt du den Bereich der Kostprobe. Der Verkauf verschlossener Flaschen zum Mitnehmen ist dagegen Handel, kein Gaststättengewerbe.